

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.  
N° 309 del 07/09/2021

## COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

### DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 128 del 07/09/2021

**OGGETTO:** Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - annualità 2021. *“Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido”*.  
Avvenuta efficacia aggiudicazione.-  
CUP: C87H21003340001 CIG: 88687926AE COD. CAP.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

**Premesso che** con l'art.1, comma 29, legge 27 dicembre 2020, n.160, «bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche:

- a) efficientamento energetico;
- b) sviluppo territoriale sostenibile;

**Richiamato** il comma 29-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale per l'anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

**Visto e richiamato** il comma 30 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il quale i predetti contributi aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020;

#### **Preso atto che:**

-il Comune di Squillace - in applicazione del Decreto Ministero Interno 11 Novembre 2020 - è beneficiario, pertanto, del contributo di euro 100.000,00 per la realizzazione di una o più delle opere pubbliche di cui all'art.1, comma 30, della Legge n° 160 del 2019 in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

-con deliberazione di Giunta Comunale n° 62 del 21/07/2021, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo di *“Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido”*, redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, per l'importo complessivo di € 100.000,00 suddiviso in € 80.128,63 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e € 1.583,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione per € 19.871,37;

-con determinazione a contrarre n° 287 del 12/08/2021 è stata indetta la procedura negoziata per l'appalto dei lavori di *“Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido”*;

#### **Dato atto che:**

-entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 12:00 del giorno 25/08/2021, sono pervenute alla Stazione Appaltante n. 02 plichi contenenti le offerte da parte delle imprese invitate;

-con propria determinazione n° 297 del 26/08/2021 il servizio in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, all'impresa Costruzioni Sud srl - via dei Feaci n° 63, 88069 Squillace (CZ), con il ribasso del 3,50 % e, quindi, per l'importo netto di € 75.796,08, a cui vanno sommati € 1.583,47 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge pari a € 7.737,95;

**Preso atto** della positiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta Costruzioni Sud srl

- via dei Feaci n° 63, 88069 Squillace (CZ);

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, l'istituto aggiudicatario in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l'affidamento del servizio;

**Divenuta**, pertanto, efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016 l'aggiudicazione definitiva del servizio in argomento;

**Accertata** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

**Vista** la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente regolamento contabile;

**Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

**Visto** il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. (per la parte ancora vigente);

### DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di aggiudicare, in via definitiva, il servizio de quo all'impresa Costruzioni Sud srl - via dei Feaci n° 63, 88069 Squillace (CZ), con il ribasso del 3,50 % e, quindi, per l'importo netto di € 75.796,08, a cui vanno sommati € 1.583,47 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge pari a € 7.737,95;
2. di stabilire che la determinazione n° 297 del 26/08/2021 ha acquisito piena efficacia, coma da attestazione del RUP in data 07/09/2021, che ha accertato il possesso in capo all'aggiudicatario definitivo dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli elaborati di gara;
3. di disporre l'invio delle comunicazioni ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett. a) del D. Lgs. n° 50/2016 e smi;
4. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
5. di dare atto che la spesa per la realizzazione dei lavori de quo sarà garantita con il finanziamento meglio specificato in premessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

---

### SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno n° ..... - Cap. .... - Cod. .... del bilancio corrente.

Squillace, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_

f.to L'Impiegato Responsabile

---

Copia conforme all'originale

Squillace, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Antonio Macaluso)

